

1503248-76.2022.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Vítima:

FABIO OSCAR ROTTA

Data da Audiência:

23/11/2022

Réu Preso

Em 23/11/2022, às 14h30min., nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e 1350/2020, do Provimento CSM nº 2629/2021, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Cia Melhoramentos, Votuporanga - SP - cep 15501-221

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503248-76.2022.8.26.0664

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Vítima:

FABIO OSCAR ROTTA

Data da Audiência:

23/11/2022

Réu Preso

Em 23/11/2022, às 14h30min., nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e 1350/2020, do Provimento CSM nº 2629/2021, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 1ª Vara da Comarca de Votuporanga - Processo nº 1503248-76.2022.8.26.0664, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Votuporanga, Dra. GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Dr. Eduardo Martins Boiati, DD. Promotor de Justiça, do réu LUCAS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA, acompanhado de sua patrona, Dra. Degmar Guedes, informando que recebeu delegação do defensor nomeado, Dr. Fabio Fabiano, para este ato, pela impossibilidade dele participar do ato; da vítima,

presente das dependências do fórum local, e das testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e sua defensora conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, a vítima, FABIO OSCAR ROTTA, e a testemunha arrolada pela Acusação e Defesa, Cléber Fabiano Sabatin, respectivamente, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Dada a palavra às partes, foi dito que desistiam da inquirição da testemunha Luciano Mauro Granzotto Rueda, o que foi deferido pela MM. Juíza. Em seguida, interrogou-se o réu. Encerrada a instrução, determinou a MM. Juíza que se desse início aos debates orais, sendo que as partes manifestaram-se neste ato e a Acusação manifestou-se também por memoriais, conforme segue: "MM. Juíza: LUCAS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I (rompimento obstáculo) e II (escalada) , do Código Penal, porque no dia 08 de setembro de 2022, por volta de 10h32min, na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, nº 3100, Centro, nesta cidade e comarca, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si, duas torneiras e um cabideiro, todos de inox, sem marca aparente (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10) , avaliados às fls.11 em R\$130,00 (cento e trinta reais) , pertencentes à Fábio Oscar Rotta. A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (fls. 145/146). Citado (fls. 179), apresentou resposta à acusação (fls.155/157). Réplica (fls. 167/168). Rejeitadas as alegações da defesa, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 170/172). Nesta audiência foram ouvidas as pessoas constantes do termo e o réu foi interrogado. É o relatório. A ação penal restou procedente. A materialidade delitiva está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), pelo boletim de ocorrência (fls.07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de avaliação (fls. 11), auto de entrega (fls. 12), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 105/111) e pela prova oral produzida em audiência. Autoria igualmente certa. Vejamos. A vítima FÁBIO OSCAR ROTTA (fls. 04), em solo policial, disse o imóvel situado no local dos fatos é de sua família e estava desocupado. Foi avisado do furto pela Polícia Militar. No local constatou fratura do vidro da janela e a subtração de duas torneiras e um porta toalhas de metal. O portão do imóvel não estava trancado. Soube que a res foi apreendida em poder do acusado. Em Juízo, disse que um vizinho do local dos fatos notou movimentação estranha na casa, que estava desocupada, e que decidiu chamar a polícia. Policiais prenderam o indivíduo e recuperaram as torneiras, que o depoente recebeu de volta na delegacia. As torneiras estavam devidamente instaladas na casa, no banheiro e cozinha. O vidro da janela estava quebrado, mas não lembra o valor do conserto. A testemunha LUCIANO MAURO GRANZOTTO RUEDA, em solo policial (fls. 02), disse que durante atendimento da ocorrência avistaram o réu levando consigo objetos que pareciam ser torneiras, sendo que ele transitava de forma apressada e olhando para trás. Diante da atitude suspeita, resolveram abordá-lo, ocasião em que constataram que ele levava duas torneiras e um porta toalhas nas mãos. Indagado, o acusado admitiu informalmente o furto, indicando o local da subtração e alegando que venderia o produto do ilícito em um ferro velho. Constataram que o vitrô de um dos cômodos estava violado, por onde certamente o réu ingressou para a subtração dos bens. Em Juízo, sua oitiva foi dispensada, pois estava de férias. A testemunha CLEBER FABIANO SABATIN, em solo policial (fls. 03), disse que avistaram o réu levando consigo objetos que pareciam ser torneiras, sendo que ele transitava de forma apressada e olhando para trás. Durante a abordagem ele admitiu o furto dos objetos, que segundo ele, pretendia vender em um ferro velho. Retornando ao imóvel, constataram que um dos vitrôs estava com o vidro fraturado, indicando que o acesso foi justamente por aquele local. O proprietário disse que o portão estava destrancado, contudo, os acessos a casa estavam todos fechados e trancados. Em Juízo, o depoente confirmou o que disse na fase policial. Acrescentou que o réu foi abordado a mais ou menos cento e cinquenta metros da casa. O próprio réu indicou o local onde praticou a subtração. Ele disse que iria vender as torneiras

no ferro-velho. No local, viram um vidro quebrado, por onde o réu entrou, pois a casa estava trancada. Pelo vidro caberia uma pessoa. O proprietário disse que o vidro não estava quebrado. Em seu interrogatório policial (fls. 13), o réu LUCAS disse que praticou o furto para sustentar o vício em drogas. Alegou que ao passar defronte ao local dos fatos avistou uma roda de veículo, normalmente usada para enrolar mangueiras, no quintal do imóvel. O portão estava aberto e o interrogando, "na fissura", resolveu subtrair a roda. Ao ingressar no quintal, avistou, perto da roda, uma sacola plástica, sendo que dentro dela, estavam as torneiras e o porta toalhas ora apreendidos. Foi abordado pelos Policiais Militares na via pública. Nega que tenha ingressado na casa, portanto, nega o arrombamento da janela. Durante o interrogatório judicial, disse que era usuário de crack. Viu o portão aberto e na parede tinha uma roda de carro, para colocar mangueira. Entrou para tirar a roda, mas não conseguiu. Ao lado tinha uma sacolinha, com as torneiras. Nem entrou na casa. Ia vender as torneiras para comprar crack. Não tem nada contra os policiais. Encerrada a instrução, a condenação é de rigor, pois o réu foi preso em flagrante logo após subtrair os objetos pertencentes à vítima. Para tanto, tentou arrombar a porta metálica do fundo, que estava travada e fraturou a placa de vidro da janela da sala de estar, para acessar o interior do imóvel mediante escalada da parede próximo à janela fraturada (laudo de fls. 105/111). Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência reafirmaram os fatos assim como descritos na denúncia. A vítima também, dizendo que a casa estava fechada e que as torneiras estavam instaladas, no banheiro e na cozinha, de modo que a versão do réu, de que encontrou as torneiras numa sacola no quintal, é inverídica. Cumpre salientar que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como prova, máxime quando se encontram aliado nos elementos trazidos no corpo dos autos. Assim, os depoimentos dos policiais que efetuarão o flagrante, por serem firmes, coesos e harmônicos, contra os quais nada existe que desponte mendacidade ou interesse espúrio de incriminar falsamente o acusado, devem ser considerados. Nesse prisma: APELAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA - PRISÃO EM FLAGRANTE - POLICIAL MILITAR - TESTEMUNHO SUSPEITO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - A palavra dos policiais que no exercício de seu mister não teriam motivo algum para a falsa inculpação, apoiada, ainda, no testemunho de terceiros e na prova material, aponta necessidade de manutenção da decisão condenatória - Recurso improvido. (TJ-SP -113943420088260451 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010) (g.n). POSTO ISSO, requeiro a procedência da ação penal. Na primeira fase, presentes as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, uma delas deve ser utilizada como circunstância judicial desfavorável, fixando-se a pena-base acima no mínimo legal. Também nesta fase devem ser considerados os péssimos antecedentes do réu (0000163-96.2014.8.26.0128 - fls. 55 e 0001717-66.2014.8.26.0128 - fls. 56). Na segunda fase deve ser reconhecida a agravante da "multirreincidência" específica do réu (0006098-63.2016.8.26.0576 - fls. 58/59). A confissão, que foi qualificada, não pode ser considerada, pois em nada auxiliou na formação da convicção, de modo que não se aplica a Súmula 545, do STJ. Isso porque, o réu foi flagrado nas proximidades do local dos fatos, com os objetos subtraídos, após vizinho comunicar a polícia e passar as características do réu. Portanto, sua confissão foi totalmente indiferente. Na terceira fase, nada a considerar. Diante dos péssimos antecedentes e da multirreincidência específica, requeiro seja fixado o regime fechado, único compatível com a necessidade de submeter o réu a adequada terapêutica penal, para que deixe a delinquência. Igualmente, estão ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, diante dos referidos antecedentes criminais. Por fim, requeiro seja negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva." Os depoimentos estão gravados em sistema audiovisual e a sua íntegra, com as perguntas formuladas pelas partes, está disponível no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do site: <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informando o número do processo, bem como na certidão a seguir liberada. Prosseguindo, pela MM. Juíza foi proferida a sentença e

publicada em audiência, que segue adiante, contendo a seguinte parte dispositiva: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCAS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA à pena de 02 (dois) anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, unidade mínima pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (reincidente)." O Promotor de Justiça desistiu da interposição de recurso contra a sentença. A Defesa manifestou desejo de recorrer. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: "Vistos. (1) Homologo a desistência ao prazo recursal pelo Ministério Público, operando-se o trânsito em julgado nesta data, dispensando certificação. (2) Recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa, ficando a Defensora intimada para apresentar as razões recursais, no prazo legal. (3) Após, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. (4) Regularizados os autos, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça, Seção de Direito Criminal, observando o prazo para prescrição em 22/11/2030. Os presentes saem intimados. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Nada mais." Eu, Andrezza Cristina Martinelli de Carvalho, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA